

1503528-41.2019.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... e R\$ 57,00, que não eram produto de tráfico de drogas.

Não conhecia os policiais militares responsáveis pela diligência.

Não sabia que a droga se destinava ao tráfico de drogas.

Já foi condenado pelo mesmo delito.

Está envolvido com o tráfico de drogas há três ou quatro anos. Seu envolvimento era guardar o entorpecente. Nunca chegou a vender.

Admite que a droga ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1503528-41.2019.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503528-41.2019.8.26.0506 - Controle nº 2019/000985

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando da Silva Pereira Filho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I - Relatório

Fernando da Silva Pereira Filho, menor de 21 anos na época dos fatos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 19 de junho de 2019, por volta das 14h, na Rua Gonçalves de Magalhães, nº 1750, bairro Parque Ribeirão Preto, nesta, mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 198,160g de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, acondicionada em cento e dezessete invólucros de plástico incolor aderente.

Conforme o libelo, policiais militares, durante expediente de patrulhamento, surpreenderam o acusado, que transitava próximo ao local, o qual, ao avistar a viatura policial, se evadiu pelos fundos do imóvel, pulando o muro que se tratava de edícula com três cômodos, onde o acusado locava o quarto.

Durante as investigações e com base nos elementos de informação prestados pelos

vizinhos, os policiais ingressaram no interior do quarto e encontraram, além da quantidade de droga acima especificada, um caderno com anotações e operações matemáticas associadas a nomes e codicilos, a quantidade de R\$57,00 e a cédula de identidade do réu.

Consta que, após a autoridade policial ter efetuado as diligências necessárias para sua localização e com base no registro do RDO nº 25071/2019, no dia 18 de novembro de 2019, ficou constatado que o acusado mantinha em depósito em sua residência, doze cápsulas plásticas, tipo eppendorf, contendo cocaína.

Notificado por edital (págs. 92/93), o réu constituiu defensor, que apresentou resposta (págs. 87/88).

Recebida a denúncia, o réu foi citado (págs. 133).

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, procedendo-se ao interrogatório.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação, ao passo que a defesa pugnou pelo reconhecimento da confissão judicial e benefícios na aplicação da pena.

II- Fundamentação

É procedente a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade do fato criminoso positivada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 5/6) e cópia do caderno de anotações (págs. 9/19).

O laudo de exame químico-toxicológico (págs. 23/24) comprova que a substância apreendida é entorpecente.

Autoria e existência do crime bem demonstradas nos autos.

Interrogado em Juízo, o réu negou ter cometido o delito.

A droga estava em cima do guarda-roupa de seu quarto, no cômodo onde morava; eram quase duzentos gramas de maconha acondicionados em cento e dezessete invólucros de plástico incolor aderente.

Como passava por dificuldades econômicas, concordou em guardar a substância entorpecente para um rapaz, por R\$ 500,00, a cada quinzena. Guardava essa droga havia três dias.

Naquele dia, tinha ido trabalhar. Quando chegou, por volta das 17h, a vizinha lhe relatou que policiais militares haviam entrado na casa.

Os policiais militares apreenderam as porções de droga, um caderno que os rapazes deixavam lá e R\$ 57,00, que não eram produto de tráfico de drogas.

Não conhecia os policiais militares responsáveis pela diligência.

Não sabia que a droga se destinava ao tráfico de drogas.

Já foi condenado pelo mesmo delito.

Está envolvido com o tráfico de drogas há três ou quatro anos. Seu envolvimento era guardar o entorpecente. Nunca chegou a vender.

Admite que a droga foi encontrada no local onde residia.

A versão do réu não encontra respaldo no conjunto probatório.

De fato. O policial militar Gustavo Ostanello Alonso conhecia o acusado e seu irmão, alguns amigos, todos envolvidos no tráfico de drogas no bairro Parque Ribeirão. Tentando burlar o sistema da polícia, os traficantes mudam de casa frequentemente, assim como o ponto de tráfico de drogas. O acusado e seu irmão são frequentadores dos pontos de venda de drogas; já foram apreendidos menores traficando perto do réu.

O réu costuma mudar a residência para dificultar o trabalho da polícia dentro do Parque Ribeirão.

Os criminosos alugam imóveis onde moram outras pessoas para não levantarem suspeitas. No caso, o local era uma casa pequena com três cômodos, sendo que na frente, e em cima, moravam famílias diversas.

A movimentação era bastante grande para disfarçar o tráfico de drogas.

Naquele dia, o réu estava na porta de casa, com algo nas mãos, próximo de outro rapaz, vendendo ou pegando algo dele. Logo que viu a viatura, o acusado saiu correndo para dentro do cômodo, pulou o muro dos fundos e se evadiu.

Os vizinhos saíram de suas casas, perguntando o que acontecia. Pelas

características transmitidas por eles, apontaram o local onde o réu morava e a parte do cômodo, que estava aberto.

Em cima da mesa da sala com a televisão foi localizado o entorpecente, o dinheiro e o RG. Embaixo, havia uma gaveta com um caderno contendo várias anotações do tráfico de drogas.

Pegaram o RG do acusado. Quando viu a foto, tinha certeza de que se tratava do indivíduo que havia se evadido. Encontraram dentro da casa o RG, droga, dinheiro e o caderno com anotações; pegaram tudo e levaram para a delegacia.

A droga já estava separada e embalada em porções na frente da televisão; acredita que se destinava à venda na frente da casa dele.

Não se recorda da quantidade de entorpecente apreendida na ocorrência, mas pode afirmar que se tratava da quantidade que é fornecida para o pessoal revender.

Acredita que o réu a venderia no curso de algumas horas.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Raffael Araujo Lemos da Silva, que na ocasião era o motorista da equipe.

Segundo a testemunha, havia uma moça com um bebê no colo que disse ser namorada do acusado. Salvo engano, a droga estava embalada e guardada junto com o caderno, ao passo que o dinheiro e RG estavam separados em uma gaveta do móvel da televisão. Esse é o teor da prova colhida em Juízo, que, robusta, enseja a prolação do decreto condenatório.

Com efeito. Os firmes depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo incriminam o acusado, porquanto revelam que ele foi visto em situação de traficância – entregando ou pegando algo da mão de outrem – tanto que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, conseguindo se evadir pulando o muro dos fundos do imóvel em que residia.

Ainda, segundo os agentes públicos, por meio de informações de vizinhos, foi identificado um dos quartos como sendo aquele em que o réu morava, onde encontraram o entorpecente descrito no libelo, um caderno de anotações do tráfico (págs. 9/19) e uma cédula de identidade dele (págs. 7).

Ademais, o policial Gustavo acrescentou que o réu é conhecido pela prática do tráfico de entorpecentes na região do bairro Parque Ribeirão, assim como seu irmão e alguns de seus amigos. Esclareceu, ainda, que ele muda com frequência de residência com a finalidade de atrapalhar as investigações da polícia.

E, o réu, embora apresentando confissão qualificada – porquanto não admitiu que se evadiu da abordagem policial, nem que as drogas apreendidas se destinavam à venda – confirmou que armazenava e trazia consigo as substâncias descritas no libelo para outrem, bem como que receberia a quantia de R\$ 500,00 por quinzena.

Tais circunstâncias do caso concreto revelam que o réu armazenava as substâncias entorpecentes apreendidas consistentes em maconha, para fins de tráfico.

Há outras também, entretanto.

A quantidade e forma de armazenamento das substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em 198,160g de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, acondicionada em cento e dezessete invólucros de plástico incolor aderente, demonstra o destino da droga à traficância, pois já fracionada e separada em porções, prontas para a distribuição e o consumo.

Se considerarmos que para a confecção de um cigarro de maconha é utilizado, geralmente, meio a um grama dessa substância, apenas esta droga apreendida era suficiente para atender entre cento e noventa e oito e trezentos e noventa e seis usuários.

Ora, diante dessa quantidade, não é crível que o réu desconhecesse que as drogas se destinavam a traficância. Por qual outra razão alguém lhe pediria para armazenar tantas substâncias já individualizadas? E, também, por que ele fugiu da abordagem policial?

Ele mesmo admitiu que receberia a quantia de R\$ 500,00 por quinzena para guardá-las, o que também demonstra a ciência da mercancia.

Não bastasse, no quarto alugado pelo réu havia um caderno com anotações com apelidos e valores, o que indica se tratar de contabilidade do tráfico de drogas (págs. 9/19).

E, ainda, foram apreendidos R\$ 57,00 em dinheiro e moedas, conforme auto de

exibição e apreensão de págs. 5/6. Acrescento que o réu não comprovou a origem lícita do numerário com ele apreendido, pelo que deve ser reputado como produto da traficância.

Impõe-se a decretação do seu perdimento em favor da União, portanto.

Diante da prova acima examinada, impositiva a condenação.

Passo à análise das circunstâncias.

Deixo de reconhecer a confissão judicial pois qualificada, na medida em que o réu não admitiu que fugiu da abordagem policial, nem que armazenava drogas e trazia consigo para fins de tráfico.

A versão apresentada por ele tinha o objetivo de reconhecimento de atipicidade da conduta, pelo que se nota que ele não está arrependido e, assim, não deve ser merecedor da benesse.

Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas.

I. A pena base é fixada no mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Reconheço a menoridade relativa (págs. 7) como circunstância atenuante genérica, permanecendo a pena no patamar mínimo.

III. Preenchidos os requisitos legais, reduzo a pena em 1/3, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida atenderia número considerável de usuários (cerca de cento e noventa e oito pessoas).

Torno a pena em concreto em três anos e quatro meses de reclusão.

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes a primeira, em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo pelas suas condições econômicas (pág. 46) e, a segunda, em prestação de serviços à comunidade.

Estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade para a hipótese de conversão.

Fixo a pena pecuniária em trezentos e trinta e três dias-multa, pelas circunstâncias acima mencionadas. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, considerando as suas condições econômicas (pág. 46).

III- Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da Justiça Pública para condenar Fernando da Silva Pereira Filho como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de três anos e quatro meses de reclusão e o pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 5 de agosto de 2022.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)